

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1359/2530

นางสุพัตรา ชัชวาลนนท์ หรือจารุกัจจกร

โจทก์

นางสี หรือจันทร์ศรี นาขิต

จำเลย

นางสี นาขิต จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 136 แผ่นที่ 3)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนให้จำเลยชำระเงินจำนวน 42,375 บาทพร้อมดอกเบี้ย
อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 1 เมษายน 2524จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์
ให้จำเลยชำระเงินจำนวน 50,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่
วันที่ 1 เมษายน 2524จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ให้จำเลยชำระเงินจำนวน
76,931.50 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 15กุมภาพันธ์
2526 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ให้จำเลยชำระเงินจำนวน 25,000 บาท พร้อม
ดอกเบี้ยอัตราร้อยละสี่ต่อปี นับแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2527 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่
โจทก์

จำเลยฎีกา โดยได้รับอนุญาตจากศาลชั้นต้นให้ดำเนินคดีอย่างคนอนาถาชั้น
ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องนี้(อันดับ 115 แผ่นที่ 4 และแผ่นที่ 3)

ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ทุเลาการบังคับ แต่จำเลยไม่วางหลักประกันตามที่ศาล
ชั้นต้นกำหนด (อันดับ 102,107)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับต้นเงินทั้งหมดพร้อมทั้งดอกเบี้ยของ
เงินต้นแต่ละรายการที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์จนถึงวันฟ้องและนับ
ถัดจากวันฟ้องไปอีกสามปี มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็
อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับต้นเงินทั้งหมดพร้อมทั้งดอกเบี้ยของ
เงินต้นแต่ละรายการที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์จนถึงวันฟ้องและนับ
ถัดจากวันฟ้องไปอีกสามปี มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็
อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(จิรพันธุ์ รัศมีทัต-ชูเชิด รักตะบุตร-สง่า ศิลปประสิทธิ์)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ